

1502836-54.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e outra por furto qualificado (fls. 100/102); ou seja, não é a pessoa inocente quanto aos fatos da vida como alega a D. Defesa.

Outrossim, a versão de que não possuía a documentação da moto porque ela foi adquirida em leilão já peca pela falta de originalidade, lorota já conhecida em seara criminal.

É cediço que não se adquire ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502836-54.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502836-54.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313507/2021 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 21449671 -

DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2313507 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CIERJACKS

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

RODRIGO CIERJACKS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, isto porque no dia 17 de novembro de 2021, entre as 3 horas e 50 minutos e as 16 horas, neste último horário na Rua Santos Dumont, nº 395, Vila Chacrinha (Botujuru), neste município de Campo Limpo Paulista, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/YBR150 FACTOR, de cor preta e placa FOJ 3029 - Várzea Paulista/SP, avaliada em R\$ 9.385,00 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais), pertencente a Lauro de Oliveira Silva, coisa essa que sabia ser produto de crime anterior, consoante auto de entrega de fls. 18, auto de avaliação de fls. 19/20, auto de exibição e apreensão de fls. 26/27,

fotografias de fls. 69/71 e laudos periciais de fls. 72/74 e 82/84 (fls. 88/90). Em audiência de custódia, foi concedido o benefício da liberdade provisória ao réu (fls. 54/55).

A denúncia foi recebida em 9/02/2022 (fls. 92/93).

Certidão criminal (fls. 100/102).

FA (fls. 103/107).

Citado pessoalmente (fls. 116), o réu apresentou resposta escrita (fls. 124/127), por meio de defensora nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do estado de São Paulo (fls. 118).

Manifestação ministerial (fls. 134/135).

Confirmado o recebimento da denúncia (fls. 136).

Às fls. 161/162, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do acusado, sob o argumento de que após ser beneficiado com a concessão de liberdade provisória nestes autos, tornou a praticar crime de receptação, fato apurado nos autos do processo digital nº 1500232-86.2022.8.26.0544 (cf. certidão de fls. 157/158).

Manifestação da Defesa pela manutenção da liberdade provisória (fls. 167/170).

Em audiência de instrução (fls. 1571/172), foi ouvida a vítima (fls. 174), duas testemunhas (fls. 175/176) e em seguida o réu foi interrogado (fls. 177). Ao final da audiência, o Ministério Público apresentou oralmente suas alegações finais pedindo a condenação do réu nos termos da denúncia. Já a Defesa pediu a absolvição sob os argumentos, em resumo, de que o réu não tinha ciência de que a moto era produto de furto, não havendo nos autos prova de conduta dolosa ou culposa, notadamente em razão de sua baixa escolaridade, visto que precisava da moto para trabalhar, logo, destacou ainda a não consumação do delito (art. 386, III, CPP); subsidiariamente pediu a absolvição por insuficiência de prova da autoria, com a aplicação do princípio do in dubio pro reu (art. 386, VII, do CPP); ainda subsidiariamente, pediu a desclassificação para a forma culposa. Por fim, em caso de condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal de um ano de reclusão, em regime aberto ou semiaberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com a mais necessária vênia ao esforço da D. Defesa, a pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito foi provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência referente à receptação (fls. 2/5), boletim de ocorrência referente ao furto da moto (fls. 6/8), auto de entrega da moto ao seu proprietário (fls. 18), auto de avaliação (fls. 19/20), auto de exibição e apreensão da moto furtada (fls. 26/27), laudo de perícia realizada na moto (fls. 72/74), laudo pericial (fls. 82/84).

Quanto à autoria, ela também é certa.

Ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Lauro de Oliveira Silva, proprietário da moto apreendida na posse do réu, declarou, em suma, que sua moto Yamaha/Factor foi furtada logo após ter sido estacionada em frente ao terminal da Estação Vila Arens (em Jundiaí); não viu quem a subtraiu. Declarou que a moto tinha sistema de rastreamento do seguro. Conseguiu recuperar posteriormente sua moto. Os policiais militares Ricardo de Jesus Campos e Rafael Augusto Motta, declararam, em síntese, que após informação dada pelo sistema de monitoramento, localizaram a moto com o réu, sendo que este alegou que havia adquirido a moto em uma rede social. Não conheciam o acusado.

Perante a autoridade policial, os policiais militares prestaram o mesmo testemunho, tão somente com mais detalhes:

O PM Rafael declarou: "que foram acionados pelo monitoramento de uma seguradora comunicando um furto de uma motocicleta Yamaha/YBR 150 FACTOR de PLACA FOJ-3029 cor preta, que havia sido comunicada pela vítima que estaria registrando o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia; Sendo que foram até o local em que estava acusando o sinal do rastreador localizado Rua Santos Dumont, 395, nesta, que ao chegarem no local fizeram contato com RODRIGO CIERJACKS, que informou que havia comprado a motocicleta YAMAHA/YBR 150, cor preta ostentando a Placa EFN-2263, na data de hoje, por volta do meio-dia, pelo valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, e que tal motocicleta estava sendo anunciada no grupo de

Facebook e que toda a negociação ocorreu no centro de Várzea Paulista-SP, e feita a consulta de emplacamento deu outra motocicleta, e logo após fizeram a consulta pelo número do chassi, onde foi constatado a placa verdadeira e a moto que era produto de furto" (fls. 11/12).

No mesmo sentido, o PM Ricardo declarou: "que estava com seu colega de farda SD/RAFEL MOTA, quando foram acionados pelo monitoramento de uma seguradora comunicando um furto de uma motocicleta Yamaha/YBR 150 FACTOR de PLACA FOJ-3029 cor preta, que havia sido comunicada pela vítima como produto de furto e que estaria registrando o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia; Que ao chegarem no local em que estava acusando o sinal do rastreador localizado Rua Santos Dumont, 395, nesta, fizeram contato com RODRIGO CIERJACKS, que informou que havia comprado a motocicleta YAMAHA/YBR 150, cor preta ostentando a Placa EFN-2263, na data de hoje, por volta do meio-dia, pelo valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, e que toda a negociação ocorreu no centro de Várzea Paulista-SP, sendo feita a consulta de emplacamento deu outra motocicleta, e logo após fizeram a consulta pelo número do chassi, onde foi constatado a placa verdadeira e a moto que era produto de furto; Que Rodrigo não resistiu a prisão não sendo necessário o uso de algemas" (fls. 13)

Interrogado em Juízo, o acusado declarou que os fatos narrados em denúncia são verdadeiros, apenas não sabia que a moto era produto de furto; disse que comprou a moto por um anúncio no Facebook, para poder trabalhar como motoboy. Disse que a vendedora se chamava Andreia e que não sabia que moto adquirida em leilão necessitava de documentos. Sabia que a moto não tinha documentos, mas a comprou apenas para trabalhar. Disse que foi o primeiro veículo que comprou em sua vida. O dinheiro que usou para comprar a moto era produto da sua rescisão de trabalho. Encerrada a instrução, a conclusão inarredável é que o réu cometeu o delito de receptação em sua modalidade dolosa.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

"Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do

fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airtton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Nossos os destaques.

A origem criminosa da moto foi comprovada pelas declarações da vítima Lauro de Oliveira Silva e pelo boletim de ocorrência de fls. 6/8.

O extinto Tribunal de Alçada Criminal já decidiu da seguinte forma:

“Configura o crime de receptação a conduta do agente que, sabendo de sua origem espúria, adquire, em proveito próprio, veículo roubado, com chassis adulterado e placas trocadas, ademais sem apresentar justificativa plausível para a licitude da posse do veículo, confirmando assim estar ciente da origem criminosa do bem.” (RJTACRIM 58/100).

Reiterando a vênua, o dolo na conduta do réu é patente, pois após o fato aqui analisado (ocorrido em dia 17 de novembro de 2021) e de ser beneficiado com a liberdade provisória, o réu foi novamente preso em flagrante na posse de outra moto (em 23 de janeiro de 2022), objeto de furto (autos nº 1500232-86.2022.8.26.0544 – 2ª Vara de Campo Limpo Paulista).

Ou seja, o argumento de que o réu não tinha ciência do ilícito praticado cai por terra, visto que pouco mais de dois meses após a receptação ora em julgamento, foi preso novamente, exatamente nas mesmas circunstâncias.

Some-se a isso o fato de que o réu é REINCENTE, com DUAS condenações transitadas em julgado, sendo uma por tráfico de drogas e outra por furto qualificado (fls. 100/102); ou seja, não é a pessoa inocente quanto aos fatos da vida como alega a D. Defesa.

Outrossim, a versão de que não possuía a documentação da moto porque ela foi adquirida em leilão já peca pela falta de originalidade, lorota já conhecida em seara criminal.

É cediço que não se adquire veículos em leilão sem a entrega de certos documentos emitidos pelo leiloeiro, tais como v.g. a NOTA FISCAL da compra da moto e AUTO DO LEILÃO.

Dispõe o art. 3º do Decreto-lei nº 4.657/42 (norma de sobredireito);

“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

Se é certo que o crime ora em análise exige o dolo direto, não menos correto é que tal elemento subjetivo da conduta, pode ser provado, pelo seu conjunto de circunstâncias, que, no caso em apreço, é claro ao apontar que o acusado tinha ciência da origem ilícita do que adquiriu; e não perquirindo-se o que ele tinha em mente.

Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:

“O dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentarem a prática criminosa” (RJTACRIM 41/260).

Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Criminal 0000122-55.2016.8.26.0615; Relator: Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tanabi - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021) “PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa e fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena. 1. Absolvição. Impossibilidade. Guardas municipais foram seguros em afirmar que o veículo relacionado no auto de exibição e apreensão foi apreendido em poder do acusado, confirmando sua origem ilícita por meio de pesquisas. O acusado não apresentou documentação que comprovasse a origem lícita. A vítima do furto confirmou a propriedade do veículo apreendido em poder do acusado. Pois bem, o réu adquiriu a “res furtiva”, sem sequer apresentar explicação idônea

para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do carro, pois adquiriu o veículo em uma "feira do rolo", de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade. 3. Dosimetria. Redução da pena na primeira fase. Possibilidade. Pena-base que merece pequeno reparo, para reduzir ao mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. 4. Fixação de regime diverso do semiaberto. Impossibilidade. Réu reincidente, onde o regime fechado seria a regra, surgindo inviável o aberto (artigo 33, §2º, "c", do Código Penal apenas para condenado "não reincidente"). Exceção autorizando o semiaberto, na forma da súmula 269 do C. STJ. Parcial provimento." (TJSP; Apelação Criminal 0000743-43.2017.8.26.0542; Relator: Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

E ainda:

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ser ela inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (RJDTACRIM 30/63). Ademais, mesmo que assim não fosse, ainda é de se deixar claro que estando o réu na posse injustificada da moto, o ônus da prova era seu.

Nesse sentido:

"No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse" (RJDTACRIM 61/148).

Ante a clareza da conduta dolosa do réu, resta prejudicada a análise de tese de desclassificação para a figura culposa.

Destarte, provada a autoria e a materialidade do crime de receptação, a procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Passo a fixar as penas.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em especial a ausência de circunstâncias desabonadoras a serem analisadas, mantenho as penas no piso de um ano de reclusão e pagamento de dez dias multa.

Na segunda fase, constato a presença da circunstância agravante da reincidência (com duas condenações transitadas em julgado - cf. certidão criminal de fls. 100/102), razão pela qual, elevo as penas do acusado em um terço, resultando em um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

O valor unitário da multa deverá ser mantido no mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos para se aferir a condição financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de CONDENAR RODRIGO CIERJACKS, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, aplicando-lhe as penas de um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias multa, fixado o valor unitário de cada dia-multa no mínimo legal.

Tão somente a título de mera argumentação, anoto que o réu está preso em razão de outro processo, não havendo que se cogitar da análise de possível detração nestes autos.

Reincidente (fls. 100/102), mostra-se incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a concessão de sursis.

Pela mesma razão, iniciará o réu o cumprimento da pena em regime FECHADO.

Nesta oportunidade, ACOLHO o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público às fls. 161/162, visto que após ser beneficiado com a concessão de

liberdade provisória nestes autos, em 18 de novembro de 2021 (fls. 54/55), o réu cometeu novamente o mesmo crime de receptação de moto, apurado nos autos do processo digital nº 1500232-86.2022.8.26.0544, onde inclusive foi condenado por este Juízo em primeira instância (cf. certidão de fls. 157/158). Logo, presentes os pressupostos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, constato a prova da existência do crime de receptação, bem como de sua autoria, destacando a necessidade da custódia cautelar, notadamente ao se ter em conta o reiterado comportamento criminoso do acusado; logo, há que se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). Anoto, por fim, que a prática novamente, em curto espaço de tempo, do mesmo crime de receptação dolosa de moto, demonstra a ineficácia de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas; em suma, seria a consagração do descrédito de tais cautelares. Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282 do CPP).

Isto posto, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal (alterado pela recente Lei nº 12.403/2011), presentes os requisitos, fundamentos e pressupostos legais, conforme razões acima DEFIRO O REQUERIMENTO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO CIERJACKS, expedindo-se mandado de prisão preventiva em desfavor do réu.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10) e expeça-se o necessário.

Condeno ainda o réu no pagamento do valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja cobrança deverá ser suspensa, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em nome da Dra. Andressa Gabrielli Brossi da Cunha, advogada nomeada para a defesa do acusado, nos termos do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do estado de São Paulo (fls. 118).

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA